

## **CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA**

Magistratura Estadual — Banca FGV

# **Direito Administrativo**

## **Responsabilidade Civil do Estado**

*Janela de coleta: junho/2021 a junho/2026 (RG, Repetitivo e Controle Concentrado) e últimos 3 anos (casos isolados)*

**Data da curadoria: 04/09/2026**

## Sumário

|                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário .....                                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| Direito Administrativo — Responsabilidade Civil do Estado .....                                                                                                                                                                                     | 4  |
| Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade .....                                                                                                                                                                                                  | 4  |
| ✦ Estado tem responsabilidade por morte ou ferimento de vítimas de armas de fogo em operação policial .....                                                                                                                                         | 4  |
| ✦ O Estado não pode ser condenado a indenizar o ofendido por declarações de Deputado Estadual; a imunidade material é causa de exclusão de responsabilidade do Estado .....                                                                         | 4  |
| ✦ O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policiais aos participantes de manifestação; não se presume a culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação.....                                      | 5  |
| ✦ Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública.....                                                                  | 6  |
| Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso.....                                                                                                                                                                                    | 7  |
| ✦ Compete ao legislador ordinário dimensionar o conceito de culpa do art. 37, §6º, CF, para fins de responsabilidade regressiva do agente público, sendo válida a restrição às hipóteses de dolo ou erro grosseiro .....                            | 7  |
| Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos .....                                                                                                                                                        | 7  |
| ✦ As empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, são equiparadas à Fazenda Pública quanto à prescrição .....                | 7  |
| ✦ Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário, independentemente de culpa, da identificação do dono do animal ou da fiscalização pública..... | 8  |
| Responsabilidade Civil por Atos Omissivos.....                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| ✦ O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos da vítima falecida, ou equivaler a um salário-mínimo se não houver comprovação de seus rendimentos .....                                                   | 9  |
| ✦ O termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso, sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral futura da vítima .....                                                                                              | 10 |
| Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado .....                                                                                                                                                                                         | 10 |
| ✦ Filhos separados de pais com hanseníase têm prazo prescricional de 5 anos para pedir indenização ao Estado, contados da decisão do STF na ADPF 1.060.....                                                                                         | 10 |
| ✦ É imprescritível a pretensão de reparação civil contra o Estado por graves violações de direitos humanos, mesmo que os fatos não tenham ocorrido durante o regime militar, como no caso dos Crimes de Maio (Maio Sangrento).....                  | 11 |
| ✦ Nas ações de danos morais por mau cheiro de esgoto, os juros de mora são contados da citação, exceto se comprovada mora anterior da prestadora do serviço .....                                                                                   | 12 |
| Índice Navegável de Julgados .....                                                                                                                                                                                                                  | 13 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade .....                                                                       | 13 |
| Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso.....                                                         | 13 |
| Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos .....                             | 13 |
| Responsabilidade Civil por Atos Omissivos.....                                                                           | 13 |
| Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado .....                                                              | 13 |
|  TOP 10 Imperdíveis desta Matéria ..... | 15 |
| Nota de Transparência — Precedentes Fundamentais Fora do Recorte Temporal .....                                          | 16 |

## Direito Administrativo — Responsabilidade Civil do Estado

Fichas organizadas por subtema, conforme a estrutura doutrinária do edital/caderno de questões analisado para esta rodada.

### Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

#### Estado tem responsabilidade por morte ou ferimento de vítimas de armas de fogo em operação policial

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                |
| <b>Processo</b>           | ARE 1.385.315/RJ              |
| <b>Relator</b>            | Min. Edson Fachin             |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/04/2024                    |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 1237 |

#### Tese fixada / Decisão

(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) é ônus do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) a perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado.

#### Resumo do caso

Em operações de segurança pública, aplica-se a teoria do risco administrativo: a responsabilidade civil do Estado é objetiva quando não for possível afastá-la pelo conjunto probatório, cabendo ao ente público o ônus de comprovar causas excludentes (culpa exclusiva da vítima, força maior). O STF fixou também que a mera inconclusividade pericial sobre a origem do disparo fatal não basta, isoladamente, para afastar o dever de indenizar, sendo apenas elemento indiciário. Um dos temas de maior incidência em provas de Magistratura sobre o assunto: 6 questões de concurso já identificadas cobrando diretamente a tese (TJPR/2023, TJGO/2023, CPCON-PB/2024, DPE-RS-FCC/2025, PC-PI-FGV/2026, MPE-RJ-FGV/2026).

#### Conexões

RE 1209429/SP (Tema 1055 — ônus da prova de excludente); RE 1.467.145/PR (aplicação do Tema 1055 a manifestações públicas); art. 37, §6º, CF/88; teoria do risco administrativo.

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12647/estado-tem-responsabilidade-por-morte-ou-ferimento-de-vitimas-de-armas-de-fogo-em-operacao-policial-e-possivel-que-o-poder-publico-comprove-alguma-causa-excludente-de-responsabilidade>

Data da consulta: 04/09/2026

#### O Estado não pode ser condenado a indenizar o ofendido por declarações de Deputado Estadual; a imunidade material é causa de exclusão de responsabilidade do Estado

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b> | STF / Plenário |
| <b>Processo</b>         | RE 632.115/CE  |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Relator</b>            | Min. Luís Roberto Barroso    |
| <b>Data do julgamento</b> | 27/09/2025                   |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 950 |

### Tese fixada / Decisão

1. A imunidade material parlamentar (art. 53, caput, c/c art. 27, §1º, e art. 29, VIII, CF/88) configura excludente da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/88). 2. Extrapolados os limites da imunidade material, a responsabilização recairá pessoal, direta e exclusivamente sobre o parlamentar, sob regime de responsabilidade civil subjetiva.

### Resumo do caso

Deputado Estadual, em discurso no plenário da Assembleia Legislativa, imputou falsamente crimes a um particular, que ajuizou ação indenizatória contra o Estado-membro com base no art. 37, §6º, CF/88. O STF entendeu que a imunidade parlamentar material afasta a responsabilidade objetiva estatal, por configurar verdadeira causa excludente de responsabilidade: as palavras protegidas pela imunidade não são imputáveis ao Estado como ato de agente público. Havendo abuso, com extrapolação da imunidade material, a responsabilização é pessoal e subjetiva do parlamentar, não do ente estatal.

### Conexões

art. 53, caput, c/c art. 27, §1º e art. 29, VIII, CF/88 (imunidade material); RE 1.467.145/PR e RE 1209429/SP (outras excludentes de responsabilidade objetiva estatal); tese da dupla garantia (Tema 940).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14108/o-estado-nao-pode-ser-condenado-a-indenizar-o-ofendido-por-declaracoes-de-deputado-estadual-isso-porque-a-imunidade-material-e-uma-causa-de-exclusao-de-responsabilidade-do-estado-se-houve-abuso-a-responsabilidade-sera-pessoal-do-parlamentar>

Data da consulta: 04/09/2026

 **O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policiais aos participantes de manifestação; não se presume a culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário       |
| <b>Processo</b>           | RE 1.467.145/PR      |
| <b>Relator</b>            | Min. Flávio Dino     |
| <b>Data do julgamento</b> | 30/10/2025           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Seção) |

### Tese fixada / Decisão

I) O Estado responde objetivamente pelos danos concretos diretamente causados por ação de policiais durante operação em manifestação pública, em conformidade com a tese do Tema 1.055, cabendo ao ente público demonstrar, em cada caso, eventual excludente; II) não se presume a culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação.

### Resumo do caso

Professores da rede pública do Paraná realizaram manifestação pacífica contra alteração previdenciária; a Polícia Militar interveio e diversos manifestantes ficaram feridos. O TJPR, em IRDR, condicionou a

indenização à prova, pelo próprio manifestante, de que era "terceiro inocente". O STF, aplicando a tese do Tema 1.055, reformou o entendimento por violar a responsabilidade objetiva (art. 37, §6º) e o direito fundamental de reunião (art. 5º, XVI): cabe ao Estado, não à vítima, provar eventual excludente, e a mera presença na manifestação não gera presunção de culpa exclusiva.

### Conexões

RE 1209429/SP (Tema 1055 — matriz da tese aplicada); ARE 1.385.315/RJ (Tema 1237 — ônus da prova de excludente); direito fundamental de reunião (art. 5º, XVI, CF/88).

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14208/o-estado-responde-objetivamente-pelos-danos-causados-por-policias-aos-participantes-de-manifestacao-cabe-ao-poder-publico-provar-eventual-excludente-de-responsabilidade-nao-se-presume-a-culpa-exclusiva-da-vitima-unicamente-pelo-fato-de-estar-presente-na-manifestacao>

Data da consulta: 04/09/2026

## Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário                                                 |
| <b>Processo</b>           | RE 1209429/SP                                                  |
| <b>Relator</b>            | Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes |
| <b>Data do julgamento</b> | 10/06/2021                                                     |
| <b>Sistemática</b>        | Repercussão Geral — Tema 1055                                  |

### Tese fixada / Decisão

*É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações com tumulto ou conflitos. Cabe a excludente da culpa exclusiva da vítima apenas quando o profissional descumprir advertência clara sobre acesso a áreas de grave risco à sua integridade física.*

### Resumo do caso

Repórter fotográfico foi atingido no olho por bala de borracha disparada pela PM durante cobertura de manifestação; o TJ/SP atribuiu culpa exclusiva da vítima por ela permanecer no local do tumulto. O STF reformou: a responsabilidade objetiva do Estado (teoria do risco administrativo) não é afastada pela simples permanência do jornalista cobrindo o conflito, sob pena de violação à liberdade de imprensa; a excludente só se configura havendo descumprimento de advertência clara sobre área de grave risco. Tese central sobre excludentes de responsabilidade objetiva, com 3 questões de concurso identificadas cobrando o tema (PGM Recife-Cespe/2022, ENAM-FGV/2024, MP-GO-FGV/2026).

### Conexões

ARE 1.385.315/RJ (Tema 1237); RE 1.467.145/PR (aplicação do Tema 1055); liberdade de imprensa (art. 5º, IX, XIII e XIV, e art. 220, CF/88); excludentes de responsabilidade objetiva.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8331/em-regra-o-estado-responde-de-forma-objetiva-pelos-danos-causados-a-profissional-de-imprensa-ferido-por-policias-durante-cobertura-jornalistica-de-manifestacao-publica>

Data da consulta: 04/09/2026

## Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

 **Compete ao legislador ordinário dimensionar o conceito de culpa do art. 37, §6º, CF, para fins de responsabilidade regressiva do agente público, sendo válida a restrição às hipóteses de dolo ou erro grosseiro**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STF / Plenário            |
| <b>Processo</b>           | ADI 6421                  |
| <b>Relator</b>            | Min. Luís Roberto Barroso |
| <b>Data do julgamento</b> | 11/03/2024                |
| <b>Sistemática</b>        | Controle Concentrado      |

### Tese fixada / Decisão

1. Compete ao legislador ordinário dimensionar o conceito de culpa previsto no art. 37, §6º, CF, respeitado o princípio da proporcionalidade, na vertente de vedação à proteção insuficiente. 2. Estão abrangidas pela ideia de erro grosseiro as noções de imprudência, negligência e imperícia, quando efetivamente graves.

### Resumo do caso

ADIs impugnaram a MP 966/2020 (responsabilização de agentes públicos por atos na pandemia) e o art. 28 da LINDB, que restringem a responsabilidade pessoal do agente público a dolo ou erro grosseiro. Em cautelar (2020), o STF declarou a MP constitucional, desde que interpretada conforme parâmetros técnico-científicos e os princípios da precaução e prevenção. No mérito (2024), fixou-se que a restrição a dolo/erro grosseiro não é, em tese, inconstitucional, cabendo ao legislador dimensionar o conceito de culpa, desde que não inviabilize a responsabilização em casos verdadeiramente graves.

### Conexões

art. 28 da LINDB (Lei nº 13.655/2018); art. 12 do Decreto nº 9.830/2019; direito de regresso do art. 37, §6º, CF/88; a MP não abrange improbidade administrativa nem ilícito penal.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/7193/analise-da-constitucionalidade-da-mp-9662020-que-dispoe-sobre-a-responsabilizacao-de-agentes-publicos-por-atos-relacionados-com-a-pandemia-da-covid-19>

Data da consulta: 04/09/2026

## Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

 **As empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, são equiparadas à Fazenda Pública quanto à prescrição**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / Corte Especial |
| <b>Processo</b>           | EResp 1.725.030-SP   |
| <b>Relator</b>            | Min. Raul Araújo     |
| <b>Data do julgamento</b> | 14/12/2023           |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Sistemática | Caso isolado (Seção) |
|-------------|----------------------|

### Tese fixada / Decisão

*Aplica-se o regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público, previsto no Decreto nº 20.910/1932 e no Decreto-Lei nº 4.597/1942, às entidades da Administração Indireta com personalidade de direito privado que atuem na prestação de serviços públicos essenciais sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial.*

### Resumo do caso

A CDHU (empresa pública paulista, sem fins lucrativos, prestadora de programas habitacionais) foi acionada por particular cobrando juros e correção monetária, e alegou prescrição trienal do art. 206, §3º, CC. O STJ afastou o Código Civil e aplicou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932: empresas públicas e sociedades de economia mista de regime híbrido, quando prestadoras de serviço público essencial sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, equiparam-se à Fazenda Pública para fins prescricionais — extensão do conceito de Fazenda Pública.

### Conexões

REsp 1.908.738-SP (Tema 1122 — responsabilidade objetiva de concessionária); Decreto-Lei nº 4.597/1942; regra geral (empresas estatais não equiparadas à Fazenda Pública) x exceção fixada neste julgado.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12360/as-empresas-estatais-prestadoras-de-servicos-publicos-essenciais-nao-dedicadas-a-exploracao-de-atividade-economica-sem-finalidade-lucrativa-e-sem-natureza-concorrencial-sao-equiparadas-a-fazenda-publica-no-que-tange-a-prescricao>

Data da consulta: 04/09/2026

 **Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário, independentemente de culpa, da identificação do dono do animal ou da fiscalização pública**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / Corte Especial           |
| Processo           | REsp 1.908.738-SP              |
| Relator            | Min. Ricardo Villas Bôas Cueva |
| Data do julgamento | 21/08/2024                     |
| Sistemática        | Recurso Repetitivo — Tema 1122 |

### Tese fixada / Decisão

*As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.*

### Resumo do caso

Fixada em recurso repetitivo, a tese consolida a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia por acidentes envolvendo animais domésticos na pista, com base no CDC (pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) e na Lei das Concessões, sendo irrelevante a culpa da concessionária, a identificação do dono do animal ou eventual falha de fiscalização do poder



concedente. Tema de alta incidência prática dado o volume de litígios sobre acidentes rodoviários com animais.

### Conexões

RE 598356/SP (responsabilidade da concessionária por furto em seu pátio — omissão no dever de vigilância); REsp 1749941-PR e REsp 1872260-SP (concessionária não responde por roubo/sequestro — fortuito externo); EREsp 1.725.030-SP (regime híbrido das empresas estatais); art. 37, §6º, CF/88 c/c CDC.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12993/em-casos-de-acidentes-causados-por-animais-domesticos-em-rodovias-concedidas-a-concessionaria-e-objetivamente-responsavel-pelos-danos-ao-usuario-essa-responsabilidade-independe-de-culpa-da-identificacao-do-dono-do-animal-e-da-fiscalizacao-publica>

Data da consulta: 04/09/2026

## Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

 **O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos da vítima falecida, ou equivaler a um salário-mínimo se não houver comprovação de seus rendimentos**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 2ª Turma       |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.204.627-DF    |
| <b>Relator</b>            | Min. Afrânio Vilela  |
| <b>Data do julgamento</b> | 03/02/2026           |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Turma) |

### Tese fixada / Decisão

*Quando a vítima tinha renda comprovada, a pensão deve ser de 2/3 desse valor, presumindo-se que 1/3 era usado para seu próprio sustento; quando não há comprovação da renda, a pensão pode ser fixada em um salário-mínimo completo, sem a redução de 2/3.*

### Resumo do caso

Paciente faleceu em hospital público por falta de atendimento; mãe e filha ajuizaram indenização contra o Estado por falha na prestação do serviço público de saúde (omissão), tendo o juízo fixado pensão mensal com base no salário-mínimo, dividida entre as dependentes. O Estado recorreu sustentando que, mesmo sem prova de renda, deveria incidir a redução de 1/3 destinado ao sustento da própria vítima. O STJ negou provimento, mantendo a integralidade do salário-mínimo como pensão quando ausente prova da renda da vítima falecida.

### Conexões

art. 948, II, do Código Civil; AgInt no AREsp 2.529.276-CE (termo inicial de pensão por morte em contexto estatal); responsabilidade subjetiva por omissão do Estado na prestação de serviço de saúde.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14399/o-pensionamento-mensal-decorrente-de-ato-ilicito-deve-limitar-se-a-23-dois-tercos-dos-rendimentos-auferidos-pela-vitima-falecida-ou-ser-equivalente-a-um-salario-minimo-se-nao-houver-comprovacao-dos-seus-rendimentos>

Data da consulta: 04/09/2026

### O termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso, sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral futura da vítima

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Tribunal / Órgão   | STJ / 2ª Turma              |
| Processo           | AgInt no AREsp 2.529.276-CE |
| Relator            | Min. Afrânio Vilela         |
| Data do julgamento | 21/10/2024                  |
| Sistemática        | Caso isolado (Turma)        |

#### Tese fixada / Decisão

*É irrelevante o momento de possibilidade de exercício de atividade laboral de detento que faleceu no presídio, para fixação do termo inicial da pensão por morte em favor de seu dependente, marco que é traçado pela data do evento danoso (óbito).*

#### Resumo do caso

Detento foi morto por outro preso durante rebelião em presídio cearense; esposa e filho ajuizaram ação de indenização e pensão mensal contra o Estado (art. 948, II, CC). A Fazenda Pública alegou que a pensão só seria devida a partir do fim do cumprimento da pena (quando o detento poderia voltar a trabalhar), quinze anos depois. O STJ rejeitou o argumento: o termo inicial da pensão por morte é sempre a data do óbito, sendo irrelevante eventual restrição à capacidade laboral futura da vítima decorrente do encarceramento.

#### Conexões

art. 948, II, CC; REsp 2.204.627-DF (critérios de fixação do valor do pensionamento); responsabilidade civil do Estado por morte de detento em rebelião (dever específico de custódia — art. 5º, XLIX, CF/88).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13302/o-termo-inicial-da-pensao-por-morte-e-fixado-na-data-do-evento-danoso-sendo-irrelevante-a-possibilidade-de-atividade-laboral-da-vitima>

Data da consulta: 04/09/2026

## Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

### Filhos separados de pais com hanseníase têm prazo prescricional de 5 anos para pedir indenização ao Estado, contados da decisão do STF na ADPF 1.060

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Tribunal / Órgão   | STF / Plenário       |
| Processo           | ADPF 1.060/DF        |
| Relator            | Min. Dias Toffoli    |
| Data do julgamento | 27/09/2025           |
| Sistemática        | Controle Concentrado |

#### Tese fixada / Decisão

*Prescrevem em 5 anos, a contar da publicação da ata de julgamento desta ação, as pretensões de indenização propostas contra a União por filhos de pessoas atingidas pela hanseníase cujo fundamento*

*seja o afastamento forçado promovido pelo Estado entre eles e seus pais, sem prejuízo da demonstração, em cada caso, dos pressupostos da responsabilização civil do Estado.*

### Resumo do caso

O MORHAN ajuizou ADPF pedindo o reconhecimento de imprescritibilidade das pretensões indenizatórias de filhos separados compulsoriamente de pais internados em hospitais-colônia entre 1920-1980, por analogia às perseguições políticas do regime militar. O STF julgou parcialmente procedente: não acolheu a imprescritibilidade, mas reconheceu grave violação histórica de direitos humanos e fixou novo marco inicial do prazo quinquenal — a partir da publicação da ata do próprio julgamento, e não da época dos fatos —, viabilizando o acesso à reparação.

### Conexões

Súmula 647-STJ (imprescritibilidade de danos por perseguição política no regime militar); REsp 2.172.497-SP (Crimes de Maio — extensão da imprescritibilidade a violações fora do regime militar); Decreto nº 20.910/1932; Leis nº 11.520/2007 e nº 14.736/2023.

### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14109/filhos-separados-de-pais-com-hansenia-se-tem-prazo-prescricional-de-5-anos-para-pedir-indenizacao-ao-estado-contados-da-decisao-do-stf-na-adpf-1060>

Data da consulta: 04/09/2026

 **É imprescritível a pretensão de reparação civil contra o Estado por graves violações de direitos humanos, mesmo que os fatos não tenham ocorrido durante o regime militar, como no caso dos Crimes de Maio (Maio Sangrento)**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção            |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.172.497-SP         |
| <b>Relator</b>            | Min. Teodoro Silva Santos |
| <b>Data do julgamento</b> | 12/08/2026                |
| <b>Sistemática</b>        | Caso isolado (Seção)      |

### Tese fixada / Decisão

*A aplicação da prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 é incompatível com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e com a jurisprudência do STJ no contexto dos chamados "Crimes de Maio", ocorridos em maio de 2006 em São Paulo, que envolveram graves violações de direitos humanos.*

### Resumo do caso

Em ação civil pública movida pelo MP-SP contra o Estado de São Paulo pelos "Crimes de Maio" (mais de 564 mortes em represália a rebeliões do PCC em 2006), as instâncias ordinárias reconheceram a prescrição quinquenal por entenderem que a imprescritibilidade da Súmula 647-STJ só se aplicaria a violações do regime militar. O STJ afastou a prescrição, estendendo a lógica da imprescritibilidade a graves violações de direitos humanos ocorridas fora do período ditatorial, com apoio em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos ("Fazenda Brasil Verde" e "Favela Nova Brasília") e na Recomendação CNJ nº 123/2022.

### Conexões

Súmula 647-STJ; ADPF 1.060/DF (extensão análoga da imprescritibilidade/novo termo inicial); REsp 1251993-PR (Tema 553 — prescrição quinquenal geral contra a Fazenda Pública); IDC 9-SP (deslocamento de competência à Justiça Federal no caso dos Crimes de Maio).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14885/e-imprescritivel-a-pretensao-de-reparacao-civil-contra-o-estado-por-graves-violacoes-de-direitos-humanos-mesmo-que-os-fatos-nao-tenham-ocorrido-durante-o-regime-militar-como-no-caso-dos-crimes-de-maio-maio-sangrento>

Data da consulta: 04/09/2026

### Nas ações de danos morais por mau cheiro de esgoto, os juros de mora são contados da citação, exceto se comprovada mora anterior da prestadora do serviço

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tribunal / Órgão</b>   | STJ / 1ª Seção                        |
| <b>Processo</b>           | REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR |
| <b>Relator</b>            | Min. Sérgio Kukina                    |
| <b>Data do julgamento</b> | 27/11/2024                            |
| <b>Sistemática</b>        | Recurso Repetitivo — Tema 1221        |

#### Tese fixada / Decisão

*No caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior.*

#### Resumo do caso

Fixada em recurso repetitivo para pacificar divergência sobre o termo inicial dos juros de mora em ações indenizatórias por dano moral decorrente de mau cheiro de esgoto imputável a concessionária/prestadora de serviço público de saneamento. O STJ definiu a citação como regra geral do termo inicial dos juros moratórios, ressalvada comprovação de mora anterior. Tema de menor densidade doutrinária, mas de aplicação prática recorrente em ações contra concessionárias de saneamento.

#### Conexões

responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público (art. 37, §6º, CF/88); regras gerais de termo inicial de juros de mora em responsabilidade extracontratual (Súmula 54-STJ).

#### Link

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13319/nas-acoes-de-danos-morais-por-mau-cheiro-de-esgoto-os-juros-de-mora-sao-contados-da-citacao-exceto-se-comprovada-mora-anterior-da-prestadora-do-servico>

Data da consulta: 04/09/2026

## Índice Navegável de Julgados

### Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

1. Estado tem responsabilidade por morte ou ferimento de vítimas de armas de fogo em operação policial — *ARE 1.385.315/RJ (Repercussão Geral — Tema 1237)*
2. O Estado não pode ser condenado a indenizar o ofendido por declarações de Deputado Estadual; a imunidade material é causa de exclusão de responsabilidade do Estado — *RE 632.115/CE (Repercussão Geral — Tema 950)*
3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por policiais aos participantes de manifestação; não se presume a culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato de estar presente na manifestação — *RE 1.467.145/PR (Caso isolado (Seção))*
4. Em regra, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a profissional de imprensa ferido, por policiais, durante cobertura jornalística de manifestação pública — *RE 1209429/SP (Repercussão Geral — Tema 1055)*

### Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

5. Compete ao legislador ordinário dimensionar o conceito de culpa do art. 37, §6º, CF, para fins de responsabilidade regressiva do agente público, sendo válida a restrição às hipóteses de dolo ou erro grosseiro — *ADI 6421 (Controle Concentrado)*

### Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

6. As empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, são equiparadas à Fazenda Pública quanto à prescrição — *REsp 1.725.030-SP (Caso isolado (Seção))*
7. Em casos de acidentes causados por animais domésticos em rodovias concedidas, a concessionária é objetivamente responsável pelos danos ao usuário, independentemente de culpa, da identificação do dono do animal ou da fiscalização pública — *REsp 1.908.738-SP (Recurso Repetitivo — Tema 1122)*

### Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

8. O pensionamento mensal decorrente de ato ilícito deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos da vítima falecida, ou equivaler a um salário-mínimo se não houver comprovação de seus rendimentos — *REsp 2.204.627-DF (Caso isolado (Turma))*
9. O termo inicial da pensão por morte é fixado na data do evento danoso, sendo irrelevante a possibilidade de atividade laboral futura da vítima — *AgInt no AREsp 2.529.276-CE (Caso isolado (Turma))*

### Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

10. Filhos separados de pais com hanseníase têm prazo prescricional de 5 anos para pedir indenização ao Estado, contados da decisão do STF na ADPF 1.060 — *ADPF 1.060/DF (Controle Concentrado)*
11. É imprescritível a pretensão de reparação civil contra o Estado por graves violações de direitos humanos, mesmo que os fatos não tenham ocorrido durante o regime militar, como no caso dos Crimes de Maio (Maio Sangrento) — *REsp 2.172.497-SP (Caso isolado (Seção))*
12. Nas ações de danos morais por mau cheiro de esgoto, os juros de mora são contados da citação, exceto se comprovada mora anterior da prestadora do serviço — *REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR (Recurso Repetitivo — Tema 1221)*



## TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

*Julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença de Magistratura, considerando frequência de cobrança já verificada, força vinculante e ineditismo/atualidade da tese.*

### **1. ARE 1.385.315/RJ**

Tema 1237 (RG) — maior incidência comprovada em provas de Magistratura sobre o assunto: 6 questões identificadas (TJPR, TJGO, CPCON-PB, DPE-RS, PC-PI-FGV, MPE-RJ-FGV), fixando o padrão de ônus da prova em operações policiais.

### **2. RE 1209429/SP**

Tema 1055 (RG) — tese matriz sobre excludente de culpa exclusiva da vítima em contexto de manifestação/repressão policial; 3 questões de concurso identificadas, inclusive FGV (ENAM/2024 e MP-GO/2026).

### **3. RE 632.115/CE**

Tema 950 (RG) — tese inédita e muito específica (imunidade parlamentar como excludente), alto potencial de ineditismo em prova discursiva/objetiva por sua novidade (set/2025).

### **4. ADI 6421**

Controle Concentrado — define o alcance do erro grosseiro para responsabilidade regressiva do agente público (art. 37, §6º, CF), tema clássico de concurso já cobrado (PGM-Cuiabá/Cespe/2024) e conectado à LINDB.

### **5. ADPF 1.060/DF**

Controle Concentrado, alto valor histórico e midiático (hanseníase), combina prescrição contra a Fazenda Pública com direitos humanos — excelente insumo para sentença/peça discursiva.

### **6. REsp 1.908.738-SP**

Recurso Repetitivo — Tema 1122, tema clássico e recorrente (concessionária de rodovia x animais na pista), alta probabilidade de cobrança em objetiva.

### **7. RE 1.467.145/PR**

Aplicação recentíssima (out/2025) do Tema 1055 a manifestações públicas, reforça o padrão do ônus da prova estatal — tese vocacionada a cair por sua atualidade e conexão com tema já testado.

### **8. EREsp 1.725.030-SP**

Corte Especial — fixa doutrina central sobre equiparação de empresas estatais à Fazenda Pública para fins de prescrição, tema clássico de prova objetiva sobre regime híbrido das estatais.

### **9. REsp 2.172.497-SP**

Caso de altíssima repercussão ("Crimes de Maio"), estende a imprescritibilidade da Súmula 647-STJ para além do regime militar — tese vocacionada a ser cobrada por sua atualidade e apelo midiático.

### **10. REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR**

Recurso Repetitivo — Tema 1221, apesar de menor densidade doutrinária, é vinculante e de aplicação prática recorrente em ações contra concessionárias de saneamento.

## Nota de Transparência — Precedentes Fundamentais Fora do Recorte Temporal

Os julgados abaixo são foundational (bases doutrinárias centrais do tema) mas ficaram fora da janela de coleta desta rodada (5 anos para RG/Repetitivo/Controle Concentrado, contados de junho/2021; 3 anos para casos isolados). Não geraram ficha autônoma, mas foram referenciados no campo Conexões das fichas correlatas e ficam aqui sinalizados para eventual revisão futura:

- RE 1027633/SP (Tema 940 — dupla garantia, RG de 14/08/2019, fora da janela de 5 anos, mas essencial: referenciado nas Conexões)
- RE 842846/RJ (Tema 777 — responsabilidade objetiva por atos de tabeliães, RG de 27/02/2019, fora da janela de 5 anos)
- RE 841526/RS (Tema 592 — morte de detento, RG de 2016, fora da janela de 5 anos)
- RE 580252/MS (Tema 365 — preso em situação degradante, RG de 16/02/2017, fora da janela de 5 anos)
- REsp 1251993-PR (Tema 553 — prescrição quinquenal geral contra a Fazenda Pública, Recurso Repetitivo de 12/12/2012, fora da janela de 5 anos, mas referenciado nas Conexões)
- RE 608880 (Tema 362 — presos foragidos, RG de 08/09/2020, cerca de 9 meses fora da janela de 5 anos)